



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חולון

מס' תיק: 4/96/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לפני כבוד מפקח על רישום מקרקעין
אורי שלומאי

1 פרידה פרנקו

תובעים

2 מרדכי פרנקו

באמצעות ב"כ: עו"ד רונית שאולי
דה וינצ'י לאונרדו 21, תל אביב - יפו
טל': 036932015 פקס: 036932014

נגד

1 בן דוד אורי

נתבעים

2 בן דוד אילנה

שניהם באמצעות עו"ד אהרונאי אהרן
שד הרכס 13 מגדלי פלטינום בניין A קומה 1 מודיעין
טל': 054-4202855 פקס: 08-6340408

פסק דין

1. לפני תביעה למתן צו עשה אשר יורה לנתבעים 1-2 לסלק את ידם מחניית התובעים. יצוין כבר כעת כי התביעה הוגשה בתחילה גם נגד נציגות הבית המשותף אך זו נמחקה בהסכמת הצדדים לאחר שהתברר כי היא אינה בעל דין נחוץ לבירור התביעה (ראו החלטתי מיום 22.8.2021).

תמצית העובדות וטענות הצדדים

- ענייננו בבית המשותף ברחוב בלפור 136, בת ים, הידוע כגוש 7138 חלקה 287 (להלן: **הבית המשותף**). הבית המשותף רשום בפנקס הבתים המשותפים ונרשם לו תקנון מוסכם אשר קיבל תוקף בצו הרישום של הבית. בהתאם לצו הבית המשותף ולתקנון, לחלק מהדירות הוצמד שטח מן הרכוש המשותף לצרכי חניה.
- התובעים 1-2 (להלן: **הנתבעים**) הם בעלים של דירה הידועה כתת חלקה 19, המצויה בקומה השלישית, אשר לה מוצמדת חניה ו. הנתבעים הם בעלים של דירה הידועה כתת חלקה 31, המצויה בקומה החמישית, אשר לה מוצמדת חניה א. לצורך ההמחשה אביא



**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

רשומה
00042

חניית
הנתבעים

חניית
הנתבעים

1000

797

400

400

300

300

250

180

52.1

77.1

- ## הליכים דיונים



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חולון

מס' תיק: 4/96/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

6. ביום 6.1.2021 התקיים דיון בפני המפקחת קציר-ברין, בסופו הוסכם כי נציגות הבית המשותף תשקול את העתקת מיקום פח הזבל למיקום אחר ברכוש המשותף. כמו כן, הוסכם לכנס את האסיפה הכללית של בעלי הדירות שבמסגרתה תישקלנה חלופות. בנוסף, הוסכם כי הצדדים יתכנסו במקום ויבצעו סימון באמצעות מזידה בלתי מקצועית של שטחי החניות ויסמנו אותם באמצעות גיר, ויבחנו באפשרות לחניה משותפת במקום [ראו תמונת הסימון בשטח, להלן בפסקה 21].
7. ביום 16.2.2021 התקבלה הודעה מטעם התובעים לפיה הצדדים התכנסו בחניה נשוא התביעה לשם מזידות החניה. במזידת הרוחב בין שני עמודי החניה, נמצא כי הרוחב היועד לשתי החניות הוא 3.80 מטר, מרחק שאינו מאפשר לשתי מכוניות לחנות זו בצד זו. כמו כן, התקבלה הודעה מטעם הנתבעים ולפיה בהתאם לתשריט ולמזידות המצוינות במפורש על גבי שטח חנית התובעים, נמצא כי השטח מושא התביעה מהווה את החניה אשר בבעלותם.
8. בינתיים, המפקחת דגנית קציר ברין מונתה למפקחת בכירה בלשכת תל אביב-יפו ומצאתי מכוח סמכותי לפי סעיף 75(ב) לחוק המקרקעין, התשכ"ט-1969 (להלן: **חוק המקרקעין**) להמשיך ולדון בתביעה למן הנקודה שאליה היא הגיעה.
9. ביום 17.3.2021 הצעתי לצדדים למנות מומחה מטעמי. התובעים הסכימו להצעה ואילו הנתבעים התנגדו מן הטעם שמינוי מומחה לא יועיל לקידום ההליך. בהמשך, אף קיימתי ביקור במקום במהלכו התוועדתי לכך כי באזור שבין העמודים שעל גביו מסומנות החניות א-ו אין מקום לחניית שני כל רכב. המחלוקת בין הצדדים היא למעשה בשאלת התאמת הרישום של הצו הבית המשותף למצב בפועל, שכן לטענת הנתבעים החניה המסומנת בתשריט באות א' בשטח של 12 מ"ר היא החניה שבבעלותם בלבד. מנגד, התובעים טוענים כי מדובר ברישום מאוחר ולמעשה החניה שבבעלותם היא בגודל זהה ועל כן טוענים לזכות שימוש בה.
10. בהמשך לביקור במקום, בהחלטתי מיום 22.8.2022 הצעתי לתובעים למחוק את התביעה בשים לב שעיקר המחלוקת בעניין רישום צו הבית המשותף, ופנייה לערכאה המתאימה שתכריע בשאלת הבעלות. חרף הצעתי, התובעים עמדו על המשך ההליכים בפניי.
11. ביום 12.9.2021 קבעתי את התיק להוכחות. כמו כן, הצעתי בשנית למנות מומחה מכריע מטעמי שיבחן את הסוגיה מושא ויכריע בשאלת הבעלות על החניה בהתאם לנסח, התשריטים ומצב השטח. הורתי לצדדים להגיב להחלטה זו. התובעים נעטרו להצעה ואילו הנתבעים התנגדו לה מן הטעם שהתשריטים מהווים ראיה חותכת לתוכנם ואין מקום למזידה נוספת של השטח.
12. ביום 28.2.2022 התקיים דיון הוכחות בפניי במהלכו העידו בפניי התובעים, הנתבעים וכן הגיסים של הנתבעים מהם רכשו הנתבעים את הדירה לה מוצמדת החניה. לסופו של הדיון



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
חולון**

מס' תיק: 4/96/2020

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

הצעתי לצדדים הצעת פשרה לה התובעים נענו בחיוב ואילו הנתבעים עמדו על סירובם לה. משכך, הוריתי לצדדים להגיש סיכומיהם בכתב והגיעה העת להכריע בתביעה.

דיון והכרעה

13. הנחת המוצא לדיונו כי עם רישום הבית המשותף הוצמדה לצדדים חניה זהה בגודלה (12 מ"ר) כפי שבאה לידי ביטוי ברישום הבית המשותף ובתשריט שצורף לו. עם זאת, אין מחלוקת כי התשריט והרישום אינם תואמים למצב שבשטח, שכן השטח שהוקצה לשתי החניות בבעלות הצדדים (א ו-ו') בין העמודים אינו בגודל התואם את הרישום, ובפועל לא יכולות להחנות במקום שתי מכוניות.

14. טוענים הנתבעים, כי על אף הרשום בנסח, לתובעים זכות קנויה בשטח החניה בגודל של 80 ס"מ בלבד. טענה זו נתמכת ברישומים המופיעים על גבי תשריט החניות בבית המשותף, לפיהם מצוינות מידות חניית הנתבעים (א) "400X300" לעומת חניית התובעים (ו) שאינה כוללת מידות. מכאן, מסיקים הנתבעים כי בעוד שהם רשאים להשתמש בחניה בשטח של 12 מ"ר, כפי שמופיע ברישום ובמידות המופיעות על גבי התשריט, הנתבעים רשאים לעשות שימוש רק ביתרת השטח עד לעמודים – כ-80 ס"מ בלבד.

15. טענה זו אין בידי לקבל, ולו מן הטעם שעיון מדוקדק בתשריט מעלה שרק לגבי שתי חניות (א ו-ט) מצוינות מידות החניה, בעוד שאין חולק כי על פי נסח הרישום שטחי החניות המוצמדות זהים בין כל הדירות (12 מ"ר), והנתבעים לא השכילו לסתור את האמור ברישום. כידוע, רישום בפנקסים לגבי מקרקעין מוסדרים מהווה ראיה חותכת לתכנון (סעיף 125(א) לחוק המקרקעין, התשכ"ט-1969), ועל המבקש לסתור חזקה זו ולהוכיח טעות ברישום, מוטל נטל כבד ומשמעותי (ראו: ע"א 1445/11 אברהם מרטינו נ' איתן רילוב, בפסקה 20 (25.11.2012); ע"א 2576/03 אהובה וינברג נ' האפוטרופוס לנכסי נפקדים (21.2.2007) אהובה וינברג נ' האפוטרופוס לנכסי נפקדים (21.2.2007); ה"פ 39078-08-17 ברזל נ' שטרן – האן קבלני בניין בע"מ (נבו, 15.7.2019)). בהקשר זה יצוין, כי לא ניתן לבסס טענה הנוגעת לשטח חניה על סמך רישום מידות בתשריט בלבד, תוך התעלמות מהאמור בנסח הרישום ובצו הבית המשותף, ויש לקרוא את המסמכים ביחד (ראו, בהיקש, ע"א 3213/97 נקר נ' הוועדה מקומית לתכנון ולבנייה הרצליה, פ"ד נג 625, 650 (1999)).

16. מעבר לכך, הנתבעים לא נתנו הסבר מניח את הדעת מה סיבת רישום המידות הנ"ל על גבי חניות א' ו-ט' בלבד ולא על יתר החניות, בעוד שעיון בתשריט וביקור בשטח העלו כי מדובר בחניות בעלות שטח דומה. לענייננו אף אומר, שעיון בתשריט, בעין בלתי מזוינת, מעלה כי שטח החניות ביחס לכלל החלקות, ובפרט ביחס בין חניה א' ו-ו' – דומה. למצער, גם אם שטח חניה א' בבעלות התובעים קטן מעט משטח חניה ו' בבעלות התובעים, מדובר ביחס קטן, ובוודאי שלא לפי זה הנטען על ידי הנתבעים.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חולון

מס' תיק: 4/96/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

17. עוד נטען על ידי הנתבעים בהקשר זה, כי השטח בגודל של 12 מ"ר המוצמד לדירת התובעים מתואר בצו רישום של הבית המשותף כ"קרקע" ולא כחניה", ומכאן שלתובעים אין כלל זכות קנויה לחניה (ראו פסקה 41 לסיכומי הנתבעים). ככל שירדתי לסופה של טענה זו, טוב היה שכלל לא הייתה נטענת, שכן המונח "קרקע" מוסב כלפי כל אחת מהחניות, כולל זו של הנתבעים ולא ניתן להלום כי כל בעלי הדירות יזכו בקרקע בדמותה של חניה מלבד התובעים.

18. משסילקנו טענה זו של הנתבעים, עלינו לפנות לשאלה העומדת במוקד תיק זה - האם התובעים הרימו את נטל הראייה להוכיח כי הנתבעים אכן פולשים לשטח השייך להם וחונים בחניה הצמודה לדירתם (המסומנת כחניה ו').

כזכור, טענת התובעים בהקשר זה נתמכת, כאמור, על זכותם הקניינית שבאה לידי ביטוי בנסח הרישום, כמפורט לעיל. התובעים מודים, אמנם כי מאז שרכשו את דירתם, בשנות ה-70 של המאה הקודמת, ועד לתקופה האחרונה, לא עמדו על זכותם לחנות בשטח המיועד להם לפי הרישום, וזאת לטענתם מאחר שהבינו שלא ניתן להחנות במקום שני רכבים ולא רצו לגרום לסכסוך עם השכנים. מנגד, התובעים טוענים כי אין בכך כדי למנוע מהם לממש כיום את זכותם הרשומה. הנתבעים מנגד, טוענים גם כן למימוש זכותם הקניינית בהתאם לנסח, ותולים יהבם בשתיקת התובעים לאורך השנים, באופן אשר מקים התיישנות לתביעה ושיהוי בעמידה על זכויותיהם.

19. אומר כבר כעת, כי גרסת התובעים לפיה הם ידעו מאז ומעולם שבבעלותם חניה, ולא ויתרו על זכותם לחניה נמצאה מהימנה בעיני. התובעים, שהם בעלים של דירה בבית המשותף מיום היווסדו, הסבירו בעדותם שנסיונות המקום והתנאים אפשרו להם לאורך השנים להחנות את רכבם במקום אחר על מנת להימנע מסכסוכים עם הנתבעים ולפני כן עם הבעלים הקודמים של דירת הנתבעים (ראו בפרוטוקול עמ' 4 שורות 6-14, 21-23 לעדות התובעת; עדות התובע, בעמ' 8 לפרוטוקול). גרסת הנתבעים, מנגד, לא הפריכה את טענת התובעים, מה עוד שהנתבעים (וכן הבעלים הקודמים של דירתם שגם כן העידו בפניי), קנו את הדירה שנים רבות לאחר התובעים ולא ידעו לספר אודות המצב שהיה והשתרש מאז שהבית המשותף הוקם. טענת התובעים, לפיה עד לשנים האחרונות שבהן השכירו את הדירה לבעל רכב, לא היה צורך להשתמש בחניה (ראו עמ' עמ' 5 לפרוטוקול, שורה 13) היא טענה המניחה את הדעת, ומשכך אני סבור שהנתבעים לא עמדו בתנאים להוכיח כי התביעה לוקה בשיהוי המהווה עילה לסילוקה (ראו: ע"א 6805/99 תלמוד תורה הכללי והישיבה הגדולה עץ חיים בירושלים נ' הועדה המקומית לתכנון ובניה ירושלים, פ"ד נז(5) 433, 445-446 (2003); ע"א 5110/05 מדינת ישראל מנהל מקרקעי ישראל נ' שטיינברג ((18.1.2007)).



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חולון

מס' תיק: 4/96/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

20. כמו כן, אני לא סבור כי יש אחיזה לטענת הנתבעים להתיישנות התביעה לאור הוראת סעיף 159(ב) לחוק המקרקעין לפיה אין התיישנות על תביעות לקיום זכות במקרקעין מוסדרים. היות והצמדת החניות לדירת התובעים ולדירת הנתבעים מוסדרת במסמכי הרישום של הבית המשותף, רשאים התובעים לטעון בכל עת לזכות, החזקה ושימוש בהצמדות השייכות לדירתם. אף אם היה מדובר בזכויות שאינן מוסדרות, הרי שהלכה מימים ימימה כי הסגת גבול היא עילה מתמשכת ולא חלה לגביה התיישנות בעוד שהפגיעה לא חדלה (ראו: ע"א 3137/15 עיריית חיפה נ' קהילת ציון אמריקאית, פסקה 11 (21.5.2018); ע"א 1551/19 פעמי תש"ז, מושב עובדם להתיישבות חקלאית שיתופית בע"מ נ' גובר, בפסקה 12 (15.1.2020)).

21. ודוק - אין בכך שנתתי אמון בגרסת התובעים כדי להפריך את גרסתם של הנתבעים, שהיא – בתמצית – כי קנו את הדירה ביודעם שמוצמדת לה חניה בה חנו מעת כניסתם לדירה ועד היום (ראו עדות הנתבע בעמ' 9, שורות 29-30 לפרוטוקול; שם, בעמ' 10, שורות 36-37). לטעמי, גרסאות הצדדים אינן סותרות, אלא משלימות – שני הצדדים טוענים – ובצדק, שלשניהם חניה רשומה, אלא שהתובעים סבורים שלהם זכות חניה בחניה המסומנת באות ו' תוך "פלישה" לחניית הנתבעים, ואילו הנתבעים טוענים שלהם זכות חניה בחניה המסומנת באות א' תוך "פלישה" לחניית התובעים. מצב טרגי זה הוא תולדה של העדר הלימה בין הזכות המוקנית לצדדים כפי שמשתקפת בתשריט הבית המשותף למצב שבשטח, שאינו באשמת מי מהצדדים.

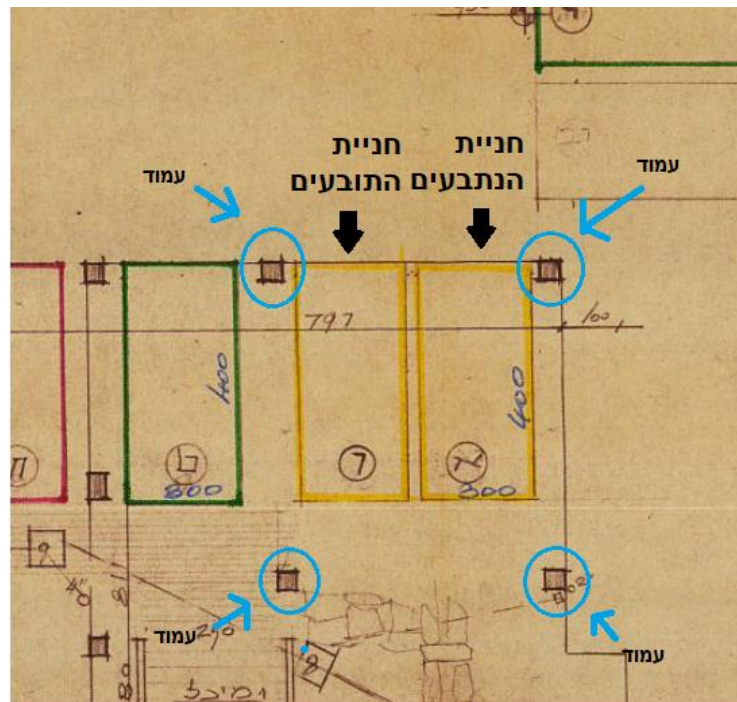
22. בנסיבות אלה ההכרעה בשאלת התקיימות פלישה לשטח התובעים מצויה בתשריט הבית. במקרה דנא, עיון בתשריט מעלה כי הנתבעים מחנים בחניה א, המצויה בפאתי שטח חניות ומהווה החניה הראשונה בטור. התובעים לא טענו ואף לא הוכיחו כי הנתבעים עושים שימוש מעבר לשטח שהוקצה להם לחניה (12 מ"ר), וממילא הנתבעים עושים שימוש בלעדי בחניה המוצמדת להם – עד לתחילת שטח החניה של התובעים. ואמנם, שטח החניה של הנתבעים נפסק באמצעות עמוד שהוצב במקום מהיווסדו של הבית המשותף. ראו תמונות להמחשה ביחס לתשריט הבית המשותף. לנוחות הקורא יצוין שתמונה 1 מציגה את השטח בין העמודים בו חונה רכב הנתבעים ותמונה 2 מציגה את סימון מידת חנית הנתבעים, בהתאם לאמור לעיל בפסקה 6:



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חולון

מס' תיק: 4/96/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין





מדינת ישראל
משרד המשפטים
חולון

מס' תיק: 4/96/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין



23. נמצא אם כן, שאין התאמה בין המצב בשטח לבין הרישום, שכן העמוד בשטח שלפי הרישום אמור היה להיות מוצב בפאתי החניה של התובעים, נמצא באמצע החניה, ומוותר להם מרווח צר מאוד. לעומת זאת, הנתבעים חונים בחניה שלהם החל מהעמוד המוצב בפאתי השטח (בו מתחיל טור החניה) ועד לסוף השטח המסומן (400X300). בהינתן האמור יש לקבוע שהנתבעים לא פולשים לשטח החניה של התובעים (המסומנת באות ו') וממילא לא הורס נטל ההוכחה לסעד המבוקש – סילוק ידם של הנתבעים משטח החניה. אמנם אכן, במצב דברים זה התובעים לא יכולים להחנות את רכבם, אך אין להם להליך על הנתבעים, כמוסבר לעיל.

24. אשר על כן, התביעה נדחית. למותר לציין כי אין באמור כדי למנוע מהתובעים לפנות לערכאה המתאימה לצורך מימוש זכויותיהם, ככל שיראה להם.

25. באשר לפסיקת הוצאות: כלל הוא בדין הישראלי כי בעל דין שהפסיד בהליך משפטי יחויב בהוצאות ריאליות של בעל הדין שכנגד (ראו: ע"א 9648/16 אורחייטק GIS בע"מ נ' חן אביטן – משרד עורכי דין, בפסקה 67 והאסמכתאות שם (28.2.2018) (להלן: **עניין אורחייטק**)). כלל זה קיבל אף ביטוי בתקנה 151(א) לתקנות סדר הדין האזרחי התשע"ט-2018 (להלן: **התקנות**), הקובעת כי "חייב בעל דין בתשלום הוצאות נועד לשפות את בעל הדין שכנגד על הוצאותיו בהליך בהתחשב בתוצאותיו, במשאבים שנדרשו לניהולו ובהתנהלות בעלי הדין." באשר לשיעור ההוצאות קבע מחוקק המשנה כי הערכאה הדיונית תתחשב, בין היתר, "בשווי הסעד שנפסק וביחס שבינו לבין הסכום שנתבע, בדרך שבה ניהלו בעלי הדין את הדיון, במורכבות ההליך, בהשקעת המשאבים בהכנתו ובניהולו ובסכום ההוצאות שהתבקש" (תקנה 153(ג) לתקנות; וראו גם: **עניין אורחייטק**, שם). כמו



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חולון

מס' תיק: 4/96/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

כן נקבע בפסיקה שפסיקת הוצאות בשיעור ריאלי כפופה להיות ההוצאות סבירות, מידתיות והכרחיות לניהול ההליך, וזאת כדי למנוע מצב שבו הוצאות גבוהות יביאו להרתעת יתר של בעלי דין, ייקור של הליכים משפטיים ופגיעה בזכות הגישה לערכאות (Magic Software Enterprises Ltd נ' פאירפלאי בע"מ, בפסקה 9 (28.12.2020)).

26. במקרה דנן, לקחתי בחשבון את סירוב התובעים למחוק את התביעה נגד הנתבעים ולפנות לערכאה המתאימה לסעד הצהרתי בנוגע לבעלות בחניה. מאידך גיסא, לא ניתן להתעלם מכך שהנתבעים סירבו להצעות פשרה שונות לצורך שימוש בחניה, שיכלו להיטיב עם שני הצדדים, לרבות מינוי מודד מומחה שיכול היה להביא לפתרון קבע. בהינתן האמור, אני סבור שיש לפסוק לטובת הנתבעים הוצאות על הצד הנמוך בסך 3,000 ש"ח.

27. לקראת חיתום אומר, כי חרף תוצאת פסק הדין לא חלף המועד להגיע להבנות בנושא השימוש בחניה. בסופו של יום, התרשמתי שהצדדים – שהם אנשים לא צעירים ובעלי ניסיון חיים רב – הם לא אנשי מדון וריב. הנתבעים נקלעו לסיטואציה לא פשוטה בה זכויותיהם נגרעו שלא באשמתם, ודומה כי התובעים מודעים לכך. בנסיבות אלה, ולפני שהצדדים ייגררו להליכים נוספים שאחריהם מי ישורנה, טוב שיתדרו ביניהם "והאמת והשלום אהבו".

ניתן היום י' סיון, תשפ"ב (9 יוני, 2022) בהעדר הצדדים. עותק יומצא.



אורי שלומאי
מפקח על רישום מקרקעין
חולון